

第二章 2.4 专业服务提供者，如:律师、会计师、金融从业人员、其他专业人员，可以提供什么给组织犯罪集团或恐怖份子？

A保证犯罪不会遭到起诉

B伪造身份证件可供犯罪份子在需要时潜逃到其他国家。

C犯罪份子缺乏知识与技能水准

D就红旗标志接受专业培训，了解规避方法

答案：C

为什么选C？

Plain Text

- 1 选C是因为犯罪分子缺乏专业知识，而专业服务者可能提供协助，成为洗钱或恐怖融资的工具；
- 2 不选D：是因为专业训练的目的是识别红旗、阻止犯罪，而不是帮助犯罪分子规避监管。

选项逐一分析

✗ A. 保证犯罪不会遭到起诉

- 错误原因：
 - 起诉权属于执法机关和司法系统，任何个人或专业服务者都无法“保证”不被追究法律责任
 - 专业服务者的角色是提供咨询或执行服务，不具备司法豁免权
- 考点知识：
 - 法律责任不可由第三方豁免
 - 专业服务者不能干预司法程序

✗ B. 伪造身份证件供潜逃

- 错误原因：
 - 伪造证件是刑事犯罪，不属于“专业服务”范畴

- 专业服务者受法律和职业道德约束，通常不会直接参与违法行为
- 考点知识：
 - 专业服务者可能被滥用，但不等于直接参与犯罪制造行为
 - 反洗钱关注的是“合法服务被滥用”，而不是“非法行为本身”
- ✔ C. 犯罪分子缺乏知识与技能，专业人士可能提供协助
 - 正确原因：
 - 犯罪集团或恐怖分子可能不具备金融、法律、税务等专业知识
 - 专业服务者可能在不知情或被收买的情况下，提供结构设计、账户设立、资金安排等服务
 - 这类“知识型协助”是国际反洗钱标准中对“守门人”角色的核心关注点
 - 考点知识：
 - FATF、香港金管局等均强调“专业服务者可能被滥用”
 - 守门人包括：律师、会计师、公司设立代理人、审计师等
 - 典型滥用方式：设立空壳公司、信托结构、规避监管路径
- ✖ D. 接受红旗标志训练，了解规避方法
 - 错误原因：
 - 专业训练的目的在于识别和防范洗钱行为，而不是帮助犯罪分子规避监管
 - 该选项混淆了“合规培训目的”与“犯罪意图”
 - 考点知识：
 - 反洗钱培训是合规义务，提升识别能力
 - 专业服务者有义务报告可疑行为，而不是协助规避

知识点总结：专业服务者与洗钱风险

角色	风险点	被滥用方式
律师	法律结构设计	设立信托、规避监管、隐藏受益人
会计师	财务安排	资金路径设计、税务规避

公司代理人	账户设立	空壳公司注册、跨境结构
审计师	信息验证	掩盖资金来源、误导监管报告